

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2028/2535

อัยการ กรมอัยการ
นาย ภาณุฤทธิ์ สุนทรนัญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

จำเลยที่ 2 มีกรรมแก่ได้ 7 เดือน รู้ถึงเจตนาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีว่าจะไปชิงทรัพย์ผู้ตาย แต่ขณะที่จำเลยที่ 1 ล้อคอผู้ตาย จำเลยที่ 2 รีบปลืกตัวออกไปจากที่เกิดเหตุ มิได้ร่วมเป็นตัวการในการชิงทรัพย์ผู้ตายกับจำเลยที่ 1 เพราะมิได้แบ่งหน้าที่กันทำ ส่วนที่ได้มีการนัดหมายระหว่างจำเลยทั้งสองว่า หากจำเลยที่ 1 ลงมือกระทำผิดขณะใดให้จำเลยที่ 2 หลบไปนั้น ก็มีใช้การร่วมมือกระทำผิดฐานชิงทรัพย์จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันชิงทรัพย์ โดยร่วมกันลักเอาสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น ราคา 5,000 บาท นาฬิกาข้อมือสตรียี่ห้อไซโก้ 1 เรือน ราคา 1,500 บาท กระเป๋าหนังแบบสะพาย 1 ใบ และเงินสดจำนวน 700 บาท รวมราคาทรัพย์ 7,200 บาท ของนางสาวกรเกตุหรือการะเกดหรือก็ สมบูรณ์เหลือหรือฮว่างถิผู้ตายไปโดยทุจริต โดยในการลักทรัพย์ดังกล่าวจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันวางแผนหลอกลวงผู้ตายให้ไปยังบริเวณที่เปลี่ยวแล้วจำเลยทั้งสองใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้แขนรัดคอผู้ตายจนหมดสติไป แล้วจำเลยทั้งสองร่วมกันจับผู้ตาย

กดให้จมลงไปใต้น้ำ โดยมีเจตนาฆ่าจนเป็นเหตุให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายทันที ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 289(7), 339

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย, 289(7) เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 289(7) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้วางโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิตให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องแต่คดีส่วนของจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างไม่อุทธรณ์ศาลชั้นต้นส่งสำนวนเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษจำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 (ที่ถูกมาตรา 52(1)) จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย ให้จำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 แต่เพียงว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์ผู้ตายหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์อ้างว่าในชั้นถูกจับกุมและสอบสวน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพต่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับและพนักงานสอบสวน มีรายละเอียดตามบันทึกเอกสารหมาย จ.5 และบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.27 ตามลำดับ ได้ตรวจบันทึก

คำรับสารภาพในชั้นจับกุมแล้ว จำเลยที่ 2 ให้ถ้อยคำกว่าจำเลยที่ 1 ผู้เป็นสามีชวน
จำเลยที่ 2 ไปพบผู้ตายเรื่องเงินเพราะจำเลยที่ 1 ต้องการจะชิงทรัพย์ผู้ตาย เมื่อ
จำเลยทั้งสองและผู้ตายเดินเข้าไปในซอย 10/5 ซึ่งเป็นที่เปลี่ยว จำเลยที่ 1 ก็ล็อกคอ
ผู้ตาย จำเลยที่ 2 จึงรีบเดินหลบออกมาทางปากซอยก่อนส่วนบันทึกคำให้การชั้น
สอบสวนสรุปเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุได้ว่าจำเลยทั้งสองและผู้ตายโดยสารรถยนต์
รับจ้างสาธารณะไปลงที่ปากซอย 10/5 แล้วพากันเดินเข้าไปในซอย ผู้ตายเดินนำหน้า
จำเลยที่ 1 เดินตามเป็นคนที่สอง ส่วนจำเลยที่ 2 เดินอยู่หลังสุด ขณะนั้นจำเลยที่ 1
ใช้มือขวาล็อกคอผู้ตายแล้วดึงตัวผู้ตายเข้าไปข้างทางจำเลยที่ 2 เห็นดังนั้นจึงเดิน
ย้อนกลับออกมาทางด้านปากซอย 10/5 ตามที่ได้นัดแนะไว้กับจำเลยที่ 1 ต่อมาอีก
ประมาณ 1 ชั่วโมงจำเลยที่ 1 จึงตามออกมาและบอกจำเลยที่ 2 ว่าผู้ตายตายแล้วซึ่ง
จำเลยที่ 2 แสดงความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ถึงขนาดนั้น บันทึกคำรับสารภาพและคำ
ให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะนำสืบว่าเจ้าพนักงานตำรวจใช้มือและ
วิทยุมือถือตบหน้าเพื่อให้รับสารภาพก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้ออ้างของจำเลยที่ 2 เพียงคน
เดียวลอย ๆ แม้นายมานิช ศรีเพชร พยานจำเลยจะเบิกความว่า กลางดึกของวันที่ 8
กันยายน 2532 เจ้าพนักงานตำรวจนำตัวจำเลยทั้งสองออกจากห้องขังเมื่อกลับมา
เห็นจำเลยที่ 2 ปากแตกมีโลหิตออก ก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะบันทึกคำรับสารภาพ
เอกสารหมาย จ.5 และบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.27 ทำขึ้นเมื่อวัน
ที่ 4 และ 5 กันยายน 2532 ตามลำดับ เป็นเวลาก่อนที่นายมานิชจะถูกส่งตัวไปขังที่
ห้องขังแห่งเดียวกับจำเลยทั้งสอง จึงรับฟังไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดีแม้จะรับฟังได้ว่า
บันทึกคำรับสารภาพและคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ได้ทำขึ้นโดยชอบ แต่
ข้อความในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวก็มีได้กล่าวถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการร่วม
กระทำความผิดของจำเลยที่ 2 คงได้ใจความเพียงว่าจำเลยที่ 2 รู้ถึงเจตนาของจำเลยที่
1 ว่าจะไปชิงทรัพย์ผู้ตาย ขณะที่จำเลยที่ 1 ล็อกคอผู้ตายจำเลยที่ 2 ก็รีบปลีกตัวออก
มาจากเหตุที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ที่ปรากฏในคดีเช่นนี้เห็นว่า จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมเป็น

ตัวการในการกระทำผิดฐานชิงทรัพย์ผู้ตายร่วมกับจำเลยที่ 1 เพราะมิได้มีการแบ่งหน้าที่กันทำความผิดเพียงแต่จำเลยที่ 2 รู้ถึงเจตนาของจำเลยที่ 1 จะทำการชิงทรัพย์เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกระทำผิดตามเจตนาร้ายเช่นนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน ส่วนข้อที่ว่าได้มีการนัดหมายระหว่างจำเลยทั้งสองว่าหากจำเลยที่ 1 ลงมือกระทำผิดขณะใดให้จำเลยที่ 2 หลบไปจากที่นั้นก็มิใช่การร่วมมือหรือเป็นการกระทำผิดในทางอาญาเช่นกัน มีข้อพิจารณาต่อไปว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ร่วมพาผู้ตายมาจากร้านทิพย์บาร์เบอร์เดินทางไปต่าง ๆ จนเดินเข้ามาในซอย 10/5 ที่เกิดเหตุ จะถือว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมในการหลอกล่อผู้ตายเพื่อให้มีโอกาสดังทรัพย์หรือไม่ในข้อนี้เห็นว่า จำเลยที่ 2 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 จะพาไปเก็บเงินจากลูกค้าเท่านั้น แม้แต่ในบันทึกคำรับสารภาพเอกสารหมายเลข 5 ก็มีข้อความระบุในตอนหนึ่งว่า ไปหาผู้ตายเนื่องจากต้องการมาคุยเรื่องเงินรูปคดีจึงอาจเป็นได้ว่าเจตนาที่จะชิงทรัพย์ผู้ตายอาจเกิดขึ้นในทันทีโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนก็ได้ เมื่อคำนึงว่าในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 2 มีอายุเพียง 19 ปี มีครรภ์แก่ได้ 7 เดือนและจำเลยที่ 2 เป็นคนชนบท การเดินทางไปไหนไปมาจำเป็นต้องไปกับจำเลยที่ 1 สามีมของตน จึงไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางร่วมไปกับสามีเช่นนี้จะเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อหลอกล่อผู้ตาย หรือเป็นการกระทำของนางนกดอตดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและเห็นว่าถ้าจำเลยที่ 1 มีแผนการที่จะชิงทรัพย์ผู้เสียหายมาแต่แรกก็น่าจะมีวิธีที่แยบยลดีกว่าจะใช้จำเลยที่ 2 ที่มีความไม่สะดวกหลายประการจำเลยที่ 2 จึงยังไม่มี ความผิด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ